



PUTUSAN

Nomor 151 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau, telah memutus perkara

Anak:

Nama : **TERDAKWA ANAK**

Tempat Lahir : Berau;

Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/12 Juni 2005;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kabupaten Berau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Anak tersebut tidak berada dalam tahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung

Redeb karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;

- Dakwaan Subsidiar :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2021



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;

- **Dakwaan Lebih Subsidair :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tanggal 25 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANAK tidak terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan ABH dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANAK terbukti melakukan tindak pidana, “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dengannya atau

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2021



dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidaair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar ABH ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju olah raga SMP Muhammadiyah Berau warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana olah raga SMP Muhammadiyah Berau warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning motif-motif warna hitam dengan merek Det Concept pada bagian depan bertuliskan Seduce Destroy D37;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif daun warna biru tua merek Nevada;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nevada pada bagian depan bertuliskan Nevada Ny;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua list warna coklat pada bagian pinggang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merek Playboy warna abu-abu merah; Dipergunakan dalam perkara atas nama Arjun bin Alpiansyah;
6. Menetapkan supaya Terdakwa ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tnr tanggal 12 Maret 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum Terdakwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak yang berhadapan dengan hukum Terdakwa Anak dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
4. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum Terdakwa Anak dikembalikan kepada orangtuanya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nevada pada bagian depan bertuliskan Nevada Ny;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua list warna coklat pada bagian pinggang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merek Playboy warna abu-abu merah;Dikembalikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum Terdakwa Anak;
6. Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID-ANAK/2020/PT SMR tanggal 8 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tnr tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2021



tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tnr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 14 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 5 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 14 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", dan menjatuhkan tindakan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2021



terhadap Anak mengembalikannya kepada orang tua, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 pada sore harinya Anak Korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun datang ke rumah Saksi untuk bermain media sosial dengan menggunakan laptop, pada saat itu di rumah Saksi terlebih dahulu telah ada Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 WITA datang Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun ke rumah saksi. Selanjutnya mereka bersama-sama minum minuman keras yang memabukkan, sehingga Anak Korban menjadi pusing karena sebelumnya juga telah minum minuman keras;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Anak sengaja membujuk rayu Anak Korban yang sedang mengalami mabuk supaya mau menjadi pacarnya, dalam keadaan mabuk itu Anak Korban bersedia menerima ajakan Anak. Kemudian Anak membopong Anak Korban masuk ke dalam kamar saksi, Anak langsung mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, Anak menciumi dan meremas-remas payudara Anak Korban serta memasukkan kemaluannya yang menegang ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan materiil Anak sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada Dakwaan Subsidair. Namun demikian ternyata *Judex Facti* dalam putusannya telah

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu dalam peristiwa *a quo* sama sekali tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan perdamaian antara Anak atau keluarga Anak dengan Anak Korban atau keluarganya, sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, oleh karena itu Anak tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID-ANAK/2020/PT SMR tanggal 8 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tnr tanggal 12 Maret 2020 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BERAU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID-ANAK/2020/PT SMR tanggal 8 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tnr tanggal 12 Maret 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Redeb dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Redeb;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nevada pada bagian depan bertuliskan Nevada Ny;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua list warna coklat pada bagian pinggang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merek Playboy warna abu-abu merah;Dikembalikan kepada Anak;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)